

15.1 Khởi Động Doanh Nghiệp Của Bạn

Mục Tiêu Học Tập

Kết thúc phần này, Bạn sẽ có thể:

- Explain the importance of creating and discussing the **vision statement**
- Xác định các tài liệu cần thiết để quản lý rủi ro
- Describe company culture and the purpose of a **code of conduct**
- Tóm tắt cách phác thảo và lên lịch trình các bước vận hành để khởi động doanh nghiệp

Ngày trọng đại đã đến. Quá trình nhận diện cơ hội của bạn đã ghi nhận rằng ý tưởng của bạn giải quyết một vấn đề hoặc nhu cầu quan trọng, bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng rằng thị trường mục tiêu đủ lớn để có khả năng sinh lời, bạn có phương pháp tiếp cận thị trường này, bạn có đam mê khởi nghiệp công ty, và bạn đã tìm được nguồn lực hỗ trợ việc khởi nghiệp. Biết rằng bạn đã phân tích và giải quyết các vấn đề này, giờ đây bạn cần xem xét một số chủ đề nhạy cảm hơn liên quan đến các thỏa thuận trong nhóm. Nhiều doanh nhân thường bỏ qua các vấn đề được thảo luận ở đây hoặc xử lý chúng một cách chung chung thay vì điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Sự thiếu cẩn trọng này có thể gây bất lợi cho thành công của công ty. Những lời khuyên dưới đây có thể giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm đó.

To protect the interests of all parties involved at launch, the team should develop several important documents, such as a founders' agreement, nondisclosure and noncompete forms, and a code of conduct. Before these are drafted, the team should ensure the venture's vision statement is agreed upon. (See [Entrepreneurial Vision and Goals](#) for a discussion around creating a vision statement.) The entrepreneurship team needs to be in complete agreement on the vision of the venture before they can successfully create the founders' agreement. If some team members have an interest in creating a **doanh nghiệp phục vụ lối sống** (a venture that provides an income that replaces other types of employment), while other team members want to harvest the venture with significant returns, there is a clash between these expectations. An angel investor will also have a strong opinion on the vision for the venture.

Founder's Agreement, Nondisclosure Agreement, and Noncompete Agreement

Honest and open discussions between the entrepreneurial team members, including your angel investor if an angel investor is part of your initial funding, must take place before opening the venture. These frank discussions need to include a founders' agreement as well as the identified vision for the venture. The **thỏa thuận giữa các nhà sáng lập** should describe how individual contributions are valued and fit into the compensation plan and should consider and answer these questions:

- Các thành viên nhóm khởi nghiệp có nhận được thù lao hàng tháng không?
- Có kế hoạch chuyển giao quyền sở hữu cổ phần với lịch trình cụ thể gắn liền với tỷ lệ cổ phần không?
- Điều gì xảy ra nếu một thành viên quyết định rời khỏi doanh nghiệp trước khi có sự kiện thoái vốn? Thành viên đó sẽ được bồi thường như thế nào, nếu có?

Thảo luận về kỳ vọng của các thành viên nhóm khởi nghiệp giúp tránh vấn đề một người kỳ vọng nhận được lương cổ phần lớn dù chỉ cam kết ngắn hạn với doanh nghiệp, cũng như các kỳ vọng sai lệch khác. Những vấn đề này có thể tránh được bằng cách giải quyết các câu hỏi sau:

- Mỗi thành viên được kỳ vọng thực hiện những hoạt động và trách nhiệm gì, và quy trình hoặc hành động nào sẽ diễn ra khi một cá nhân vượt quá thẩm quyền của mình?
- Có giai đoạn đánh giá nào để các thành viên thảo luận về hiệu suất làm việc của nhau không? Nếu có, cuộc thảo luận đó được quản lý như thế nào và có quy trình chính thức không?
- Điều gì xảy ra nếu một thành viên không hoàn thành các hành động được kỳ vọng, hoặc nếu một sự kiện bất ngờ trong cuộc sống xảy ra?

Thỏa thuận giữa các nhà sáng lập cũng nên phác thảo các kế hoạch dự phòng nếu công việc kinh doanh không thể tiếp tục. Các câu hỏi sau giúp xác định các bước tiếp theo đó và cần được trả lời trước khi khai trương doanh nghiệp:

- Nếu doanh nghiệp không thành công, việc giải thể sẽ được tiến hành như thế nào?
- Tài sản sẽ được xử lý ra sao, và các khoản nợ được thanh toán như thế nào?
- Quyết định thanh lý doanh nghiệp được đưa ra như thế nào?

- Điều gì xảy ra với cơ hội đã được xác định ban đầu? Một thành viên có quyền tiếp cận ý tưởng đó để thực hiện cùng một nhóm khác, hoặc áp dụng theo một mô hình kinh doanh khác không?

Once the venture opens, discussing these topics becomes more complicated because the entrepreneurial team is immersed in various start-up activities, and new information affects their thoughts on these issues. Along with these topics, the founders' agreement should also state the legal form of ownership, division of ownership (this refers to the division of equity at either the next round of financing, or harvesting of the company), as well as the buyout, or buyback clause. (See [Entrepreneurial Journey and Pathways](#) for a discussion on the life cycle stages of a venture, including end stages of harvesting, transition, and reincarnation of the business.)

The **điều khoản mua lại** addresses the situations in which a team member exits the venture prior to the next financing round or harvesting due to internal disputes with team members, illness, death, or other circumstances, clearly stating compensation and profit distribution (with consideration of what is reinvested into the venture). Discussing these topics provides agreement between all team members about how to address these types of situations. The buyback clause should also include a dispute resolution process with agreement on how the dispute solution is implemented. Identifying exactly how these items are handled within the founders' agreement prevents future conflicts and even legal disputes.

If the entrepreneurship team includes an angel investor, the angel investor typically has the final say in these questions. In the best possible scenario, the angel investor has experience creating a founders' agreement and can provide valuable insights into working through this document. One common approach to creating this document, given the angel investor's available time, is for the entrepreneurship team to discuss and agree on the final document, then have the angel investor review the document for final approval. [Đưa Ra Các Quyết Định Kinh Doanh Khó Khăn Để Ứng Phó Với Thách Thức](#) will help in finalizing your founders' agreement.

Sau khi hoàn thành tuyên bố tầm nhìn và thỏa thuận giữa các nhà sáng lập, bạn có thể muốn có một luật sư đánh giá các tài liệu. Bước kiểm tra này có thể giúp phát hiện những lỗ hổng. Khi nhận lại tài liệu đã kiểm duyệt, nhóm nên xem lại một lần nữa. Nếu tất cả đều đồng ý, mỗi thành viên nên ký và nhận một bản sao. Nếu sau này nhóm quyết định cần thay đổi, một phụ lục có thể được tạo ra với sự đồng ý của tất cả các bên.

Two other formal documents your team might want to consider include a nondisclosure agreement and a noncompete agreement. These documents can be applied to all employees, including the startup team, with consideration of extending to other contributors such as contractual personnel. A **thỏa thuận không tiết lộ** agrees to refrain from disclosing information about the venture. Topics that might be included in this document include trade secrets, key accounts, or any other information of high value to the venture or potentially useful to a competitor. A **thỏa thuận không cạnh tranh** states that the person signing the agreement will not work for a competing organization while working for the venture, and generally for a set length of time after leaving the venture. Often, this time period is one year, but it can be longer depending on the know-how or intellectual property the exiting team member has.

Company Culture and Code of Conduct

In conjunction with these formal documents, the founding team should determine the culture they would like to build for their venture. Ideally, the organization's **văn hóa công ty** is made up of the behaviors and beliefs that support the success of the organization. For example, when you walk into a business, is there a bustle of noise and activity, or is the business calm and restrained? This impression results from the organization's culture. We could compare the difference between walking into a high-end jewelry store and walking into a fast food restaurant. Both businesses have distinctly different cultures. If the venture is highly dynamic with fast-paced decisions and constant change, then the culture should support this type of venture. Perhaps the team wants to create a work hard, play hard culture. In that case, standards that support ad hoc team creation for impromptu discussions should be encouraged, rather than setting up a bureaucratic culture that requires approval of all meetings and deliberation of decisions prior to action. Many tech companies support a work hard, play hard culture. This culture is reinforced with open office spaces that provide opportunities to collaborate with colleagues. Or perhaps ping pong tables and kitchens are provided to encourage interaction. Even the hours of operation contribute to culture creation by either encouraging employees to set their own hours or restricting work hours through regulated entry. In contrast, a more bureaucratically structured environment may fit a venture whose success relies upon compliance with external regulations and the use of highly sensitive or private information. An example of a bureaucratic culture aligns with many financial institutions. The culture within a bank conveys security of our deposited funds; we want a bank to have processes and systems in place that reinforce that we can trust the bank with our finances.

The culture-defining process should include the entrepreneurship team's creation of a **quy tắc ứng xử**. Some organizations develop a code of conduct that includes guiding principles, while other organizations create detailed descriptions of what is acceptable and what isn't acceptable. Your venture's code of conduct should fit with your venture's vision, the culture desired, and the entrepreneurship team's values. Codes of conduct should be created as documents that include a sensitivity to people within the company as well as the greater community. A code of conduct addresses the values that the organization supports, as well as ethical considerations. The purpose of a code of conduct is to help guide employee actions to align with the desired behavior. Including uniquely specific examples that align with the specific venture, can further communicate the desired behaviors. There are many varieties of codes of conduct; the main point is to create a code that supports the values and behaviors that you want to advance throughout your organization. [Hình 15.2](#) and [Hình 15.3](#) show two approaches to developing a code of conduct that fits the company's culture and vision. The first example might be used by an advocacy-based venture that desires a principle-based approach to guiding employee behaviors through a code of conduct that provides general guidelines, rather than a more rule-based approach as presented in the second example. These two examples highlight the importance of creating a code of conduct that fits the beliefs and culture that you want to encourage within your venture.

CODE OF CONDUCT For Peaceful Direct Action

I will...

- Treat each person (including workers, police, and media) with respect
- Connect with people and attempt to win hearts and minds
- Not use violence, threats, or insulting language
- Protect opponents from insults or attack
- Not damage equipment, apparatus, or property of others
- Accept responsibility for my actions
- Behave in an exemplary manner if I am arrested
- Assert my right to protest
- Know the limits of my anger or despair and develop strategies to manage and channel these emotions constructively

Hình 15.2: This sample code of conduct demonstrates how a code of conduct needs to fit the specific organization's needs. (attribution: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY NC-SA 4.0 license)

CODE OF CONDUCT	
Compliance with All Laws	Employees must comply with all laws, including bribery, fraud, securities, environmental, safety, and employment laws.
Corruption and Fraud	Employees must not accept certain types of gifts and hospitality from clients, vendors, or partners. Bribery is prohibited in all circumstances.
Conflict of Interest	Employees must disclose and/or avoid any personal, financial, or other interests that might influence their ability to perform their job duties.
Company Property	Employees must treat the Company's property with respect and care, not misuse it, and protect company facilities and other material property.
Cybersecurity and Digital Devices Policy	Employees must not use company devices or company-provided online access to download or upload obscene, offensive, or illegal material; to transmit confidential information to unauthorized recipients; to pirate movies, music, or software; or to visit potentially dangerous websites that can compromise the network and computers' safety.
Social Media Policy	Employees may [or may not] access personal social media accounts at work but are expected to act responsibly, follow company policies, and maintain productivity.
Sexual Harassment	Employees must not engage in unwelcome or unwanted sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature. Behaviors such as conditioning promotions, awards, training, or other job benefits upon acceptance of unwelcome actions of a sexual nature are always wrong.
Workplace Respect	Employees must show respect for their colleagues at every level. Neither inappropriate nor illegal behavior will be tolerated.

Hình 15.3: This code of conduct addresses more traditional and general topics than in the first example. In all cases, the code of conduct needs to address your unique venture including awareness of how the code of conduct aligns with the leadership and culture that you want to develop.^[1] (attribution: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY NC-SA 4.0 license)

Trước đó, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc doanh nhân trưởng nhóm chủ động tìm hiểu kiến thức kinh doanh của nhà đầu tư. Quy tắc ứng xử là một lĩnh vực khác mà các nhóm khởi nghiệp thường bỏ qua bằng cách chấp nhận một quy tắc chung chung thay vì thiết kế riêng cho doanh nghiệp. Quy tắc của bạn phải phù hợp với ý định kinh doanh và hỗ trợ sự thành công của doanh nghiệp.

Những tài liệu chuẩn bị này cần được cá nhân hóa để phù hợp với nhóm và các hành vi mong muốn. Dành thời gian để thảo luận và chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu này sẽ mang lại kết quả xứng đáng và gắn kết tầm nhìn cũng như mục tiêu của cả nhóm.

? **Bạn Đã Sẵn Sàng?: Google's code of conduct**

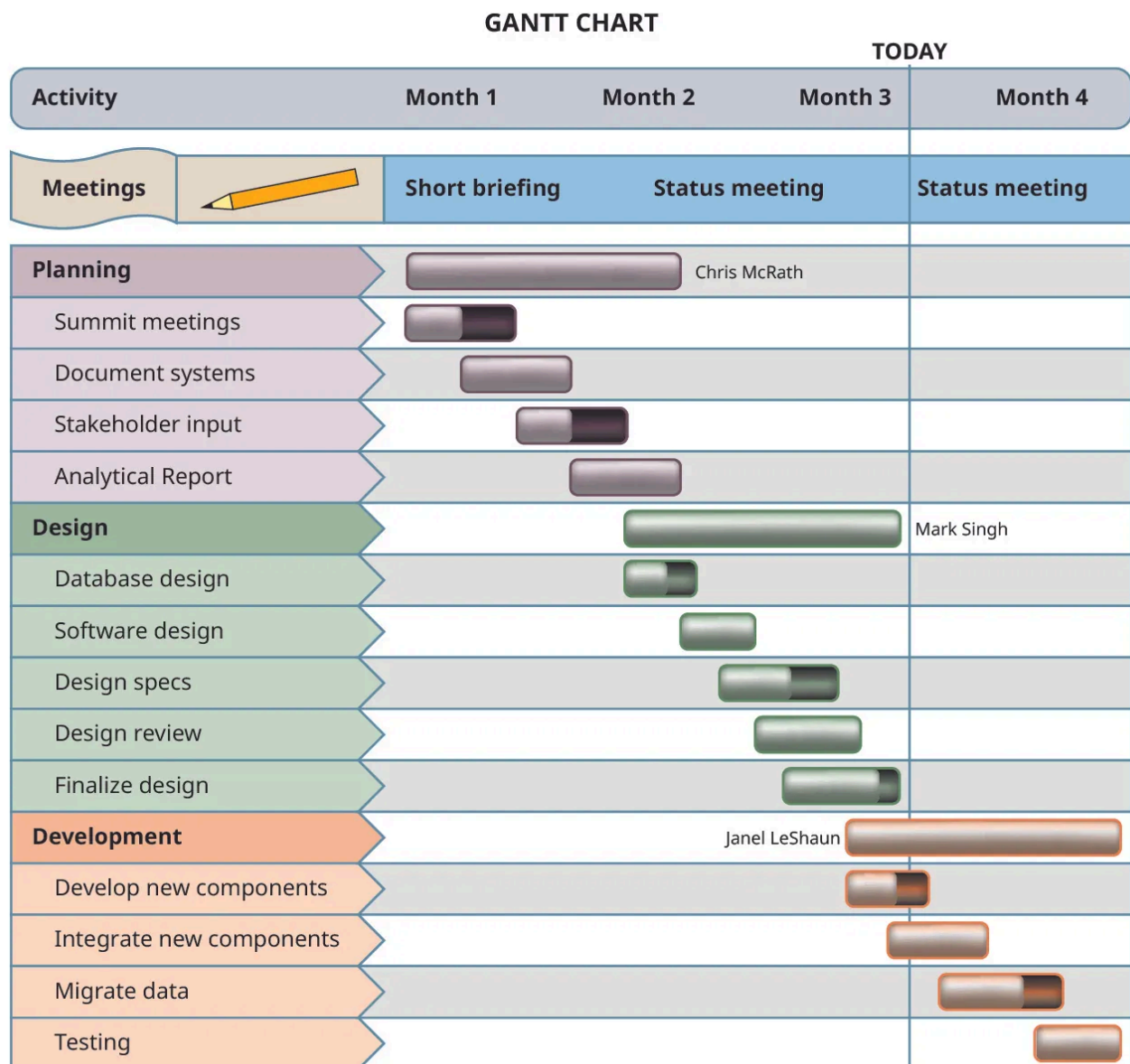
Review [Google's code of conduct](#) as you think about developing your own code of conduct. What do you like about Google's code of conduct? What would you change? How does this example help you in creating a code of conduct for your venture?

Operational Steps to Launch

The next action is outlining the operational steps in the venture creation process. A good approach is to create a chart that identifies how you should proceed. The goal in creating this chart is to recognize what actions need to be taken first. For example, if you need a convection oven for your business, what is the timeline between ordering and receiving the oven? If you need ten employees to manually prepare and package your product, how long will it take to interview and hire each person? According to Glassdoor, the hiring process took 23 days in 2014 and appears to be lengthening in time as organizations become more aware of the importance of hiring the right person.^[2] What about training? Will your employees need training on your product or processes before starting the venture? These necessary outcomes need to be

identified and then tracked backwards from the desired start date to include the preparatory actions that support the success of the business. You've probably heard the phrase that timing is everything. Not only do entrepreneurs need to be concerned about finding the right time to start the venture, they also need the right timing to orchestrate the start-up of the venture.

Below is a sample **biểu đồ Gantt**, a method to track a list of tasks or activities aligned with time intervals. You can use this tool to help identify and schedule the operational steps that need to be completed to launch the venture. One approach to creating a Gantt chart is for each team member to independently create a list of operational activities or tasks required to start the venture that fall under their area of involvement. Then the team can create a master list of activities to discuss: This helps clarify who is contributing to or owning each task. Next, have all team members create their own Gantt chart based on their task list: That is, the time required for each task should be spelled out, including steps that must happen sequentially (when one task cannot be started until another step is complete). Once again, bring all team members together to create one master Gantt chart. This will help ensure that dependencies from member to member are accounted for in the planning. These contingencies and dependencies need to be identified and accommodated for in the master schedule. For example, in [Hình 15.4](#), we see that Mike Smith cannot perform system testing until Sam Watson has developed the system modules, and in turn, that task can't be done until Mike Smith has documented the current systems. After completing the chart, agree on assignments of responsibility to follow through on the activities, based on the timelines from the Gantt chart.



Hình 15.4: This sample Gantt chart demonstrates how activities are listed and tracked over time to assist in organizing and planning a sequence of activities. (attribution: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY NC-SA 4.0 license)

See the [Tài Nguyên Gợi Ý](#) for more information on how to use a Gantt chart to assist in tracking the actions needed to support the start-up of your venture and to organize each action based on your necessary timelines. You might want to reach out to other sources to find examples of how other entrepreneurs worked through their operational start-up steps.

Liên Kết Học Tập

This [TED Talk features Paul Tasner](#) sharing how he found himself changing his career at the age of 66, reinforcing the idea that the world of entrepreneurship is open to all people regardless of age, race, background, health, or geographic location. In this presentation, he references a variety of activities he needed to experience in order to understand the process of starting his venture. Regardless of what we learned in our past experiences, launching a new venture includes new experiences and decisions.

Sau khi xem video này, bạn có ý tưởng gì về việc khởi nghiệp liên quan đến những doanh nhân lớn tuổi không? Bạn có thể hỗ trợ nhóm này như thế nào?

Launch Considerations

Lời khuyên khôn ngoan khi khởi nghiệp là nhanh chóng nhận ra khi bạn không có câu trả lời hoặc thông tin để đưa ra quyết định tốt nhất. Trong giai đoạn đầu, mức độ không chắc chắn là rất cao. Ngay cả việc xác định khoảnh khắc thực sự khi dự án trở thành một doanh nghiệp mới cũng có thể khó khăn (sau khi nhận giấy phép, khi có doanh thu đầu tiên, hay khi nhận vốn đầu tư?).

Điều quan trọng nữa là phải ghi nhớ mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, thường được gọi là "bắt đầu với đích đến trong tâm trí". Nhiều doanh nghiệp thành công rực rỡ chưa bao giờ kiếm được một đồng doanh thu nào, mà giá trị của chúng nằm ở việc thoái vốn hoặc bán lại công ty. Quyết định này thường do các nhà đầu tư thiên thần định hướng. Họ thường mong muốn thoái vốn trong tương lai để thu hồi khoản đầu tư và kiếm lời. Do đó, bạn nên thiết kế doanh nghiệp mới của mình sao cho phù hợp với mục tiêu cuối cùng này ngay từ ban đầu.

Consider the example of **YouTube**, a startup with zero dollars in sales but with a harvest price of \$1.65 billion in stock from **Google**. The startup team, former **PayPal** colleagues, understood that the technology was being developed for video searching and recognized that creating a platform to house video-sharing would be desired by companies such as Google at some point in the future. Consider the tight timeline between 2005 when YouTube began supporting video sharing, and the harvest of YouTube to Google in 2006, 21 months later. This example clearly points to the importance of beginning with the end in mind.

Doanh Nhân Trong Thực Tế: A New Greeting Card Concept

Is there a connection between ship architecture and greeting cards? Most people would quickly say there isn't any connection between these two disparate ideas. However, Wombi Rose and John Wise studied ship architecture, with Wise moving on to a boat-building start-up in Louisiana when they reconnected and decided to start a new venture. While traveling in Vietnam, the two ship architects came across the paper-cutting process of kirigami, similar to origami, but rather than folding paper, the paper is cut. The two engineers realized that the same design software used in building ships could also be used in creating these three-dimensional paper objects. Despite the declining greeting card industry's sales, these two entrepreneurs decided to enter the greeting card industry with a new approach to greeting cards. Pop-up kirigami art folds flat until the envelope opens, and a kirigami object pops up. **Lovepop**, the name of their greeting card line, has grown to 30 employees and \$6.7 million in revenue. [^3]

Có bằng chứng nào cho thấy Rose và Wise đã tuân theo khái niệm "bắt đầu với đích đến trong tâm trí" không? Nếu bạn là một phần của nhóm, bạn sẽ thiết lập những cột mốc nào để thoái vốn công ty?

Khởi động doanh nghiệp là một trải nghiệm độc đáo. Việc chấp nhận vô số khả năng có thể xảy ra và nhận thức tầm quan trọng của việc nghiên cứu là rất giá trị. Nếu nhóm của bạn có nhà đầu tư thiên thần, bạn có lợi thế lớn từ chuyên môn của họ. Phần tiếp theo sẽ đề cập đến cách tiếp cận các quyết định khó khăn và vai trò của sự gắn kết cảm xúc trong quá trình đưa ra quyết định.